MODEL B

1. **La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: (señale la opción correcta)**
   a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su desconcentración jerárquica.
   b) Delimitación de sus funciones y competencias
   c) No precisa dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
   d) Todas son correctas.

2. **El Director**
   a) Será nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria.
   b) Será nombrado y separado por mayoría simple del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, diez años en técnicas y gestión portuaria.
   c) Será nombrado y separado por mayoría simple del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria.
   d) Será nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, diez años en técnicas y gestión portuaria.

3. **¿Se podrá presentar un escrito o comunicación ante las Administraciones por una pluralidad de interesados?**
   a) Sí, es posible.
   b) No, cada escrito o comunicado deberá ser firmado por un único interesado.
   c) Si es menor deberá de presentarse por éste y su tutor.
   d) Ninguna es correcta.

4. **Según lo establecido en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y AA.PP. Trabajo, el tiempo de excedencia voluntaria no podrá ser inferior ni superior a:**
   a) Cuatro meses y diez años.
   b) Seis meses y doce años.
   c) Un año y diez años.
   d) Tres meses y cinco años.

5. **Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:**
   a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
   b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
   c) La a) y b) son correctas.
   d) Ninguna de las anteriores es correcta

6. **Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella.(Señale la opción correcta)**
   a) También podrá solicitar el derecho de rectificación
   b) También podrá solicitar el derecho de indemnización
   c) Sólo podrá solicitar el derecho de acceso.
   d) Ninguna de las anteriores es correcta.

7. **Son objetivos de la política de la marina mercante:**
   a) La tutela de la seguridad de a vida humana en el mar.
   b) La tutela de la seguridad marítima.
   c) La protección del medio ambiente marino.
   d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. **Respecto al deber de confidencialidad a efectos de la Ley Orgánica 3/2018. Señale la opción más correcta.**
   a) Los responsables del tratamiento de datos estarán sujetos al deber de confidencialidad.
   b) Los encargados del tratamiento de datos estarán sujetos al deber de confidencialidad.
   c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad.
   d) Ninguna es correcta.

9. **El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor:**
   a) de 14 años.
   b) de 16 años.
   c) de 17 años.
   d) de 15 años.

10. **¿Cuánto puede durar la suma de una excedencia especial y una voluntaria sucesivas, según el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias?**
   a) 13 años
   b) 10 años por la voluntaria más lo que dure la especial
   c) 10 años
   d) No puede darse nunca el caso de dos excedencias sucesivas.

11. La Ley 40/2015, se aplica a:

a) Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y Entes Locales.
b) Al sector público institucional.
c) La a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.

12. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento.

a) Siempre.
b) Cuando lo considere oportuno.
c) Sólo en supuestos de recursos administrativos y procedimientos sancionadores.
d) En expedientes de responsabilidad patrimonial de la administración pública.

13. Señala la opción correcta:

a) La competencia es renunciable.
b) La competencia siempre y únicamente se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.
c) La competencia se puede delegar de cualquier forma y término.
d) Ninguna es correcta.

14. ¿A partir de qué momento las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito?

a) En el momento de interponer la denuncia y tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
b) En el momento inmediatamente previo a interponer la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
c) En cualquier momento conforme a la Ley 23/1999, de 15 de septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita.
d) En el momento que la denuncia inicia el procedimiento administrativo, y a la defensa y representación por abogado y procurador.

15. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser:

a) Descentralizadas en otros órganos administrativos similares.
b) Centralizadas en una unidad administrativa.
c) Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias
d) Todas son correctas.

16. **Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres será de aplicación a toda persona:**
    a) a) física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española.
    b) b) física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
    c) c) física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español.
    d) d) física, que se encuentre en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

17. **Respecto a la representación, según la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:**
    a) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
    b) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
    c) Ninguna es correcta.
    d) La a) y b) son correctas.

18. **Según el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo y la ocupación, señala la correcta:**
    a) Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad.
    b) Las empresas no están obligadas a registrar los Planes de Igualdad, pero sí están obligadas a comunicarlo a Puertos del Estado.
    c) Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a promover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
    d) Todas son falsas.

19. **¿Podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación?**
    a) Sí, siempre.
    b) No, nunca.
    c) Salvo autorización expresa por una norma con rango de Ley.
    d) Salvo autorización expresa por una norma con rango de Ley Orgánica.

20. **En relación con la prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público portuario:**
    a) Tienen la consideración de vertidos las obras de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo para la modificación o ampliación de puertos.
    b) Sólo Se permiten los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, en el dominio público portuario, procedentes de embarcaciones de recreo.
    c) Las Autoridades Portuarias serán los organismos competentes en la prevención y control de las emergencias por contaminación en la zona de servicio de los puertos que gestionen, así como de la limpieza y control de las contaminaciones que se produzcan
    d) Tienen la consideración de vertidos las obras de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo para la modificación o ampliación de puertos.

21. **El Titulo VIII de la Constitución Española se llama:**
    a) Del Poder Judicial
    b) Economía y Hacienda
    c) De la organización territorial del Estado
    d) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

22. **Los ingresos por las actividades ordinarias del sistema portuario estatal y de cada una de las Autoridades Portuarias deberán cubrir, al menos, los siguientes conceptos:**
    a) Los gastos de explotación, los gastos financieros y otros necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
    b) Las cargas fiscales.
    c) La depreciación de sus bienes e instalaciones.
    d) Todas las respuestas anteriores son correctas

23. **Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la Ley Orgánica 3/2007, establece que:**
    a) Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades laborales, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad.
    b) El permiso por paternidad y la prestación por maternidad se concederán según la normativa laboral y de Seguridad Social.
    c) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras, en forma que fomenten planes de igualdad y de oportunidades en el ámbito familiar.
    d) Todas son incorrectas.

24. **Son tasas portuarias:**
    a) Tasa de ocupación
    b) Tasa de actividad
    c) Tasa de ayuda a la navegación
    d) Todas las respuestas anteriores son correctas

25. De acuerdo con el modelo de gestión del dominio público portuario:

a) La gestión del dominio público portuario estatal estará orientada, garantizando el interés general, a promover e incrementar la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción y explotación de las instalaciones portuarias y en la prestación de servicios, a través del otorgamiento de las correspondientes autorizaciones y concesiones, tanto demaniales como de obra pública.
b) Corresponde a las Autoridades Portuarias la provisión y gestión de espacios e infraestructuras portuarias básicas, promoviendo tanto la actividad económica en los puertos como la prestación de los servicios por parte de la iniciativa privada.
c) La gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario se realizará con criterios de rentabilidad y eficiencia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

26. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo. Señale la opción correcta:

a) Solamente, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad
b) Únicamente se puede verificar la identidad a través del Permiso de Conducir.
c) Se puede verificar la identidad a través del D.N.I y/o Permiso de Conducir.
d) Ninguna es correcta.

27. La jornada de trabajo semanal establecida en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y AA.PP. será como máximo de:

a) Cuarenta horas semanales.
b) Treinta y cinco horas semanales.
c) Treinta y siete horas y medias semanales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28. El artículo 39 establece que los poderes públicos no aseguran:

a) la protección social de la familia
b) la protección económica de la familia
c) la protección sanitaria de la familia
d) la protección jurídica de la familia

29. Son servicios prestados en los puertos de interés general entre otros:

a) Servicios generales
b) servicios portuarios
c) Servicios comerciales
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

30. Es competencia de las Autoridades Portuarias:

a) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

b) La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal

c) La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del Estado que establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria.

d) La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, y el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias.